

নতুন Ground: প্রমাণের দায় পুনর্বন্টন এবং Section 103 Evidence Act

সারসংক্ষেপ

ট্রায়াল কোর্ট একটি **মৌলিক এবং সংশোধনযোগ্য ত্রুটি (reversible error)** করেছেন যা *Bilquis Jahan v. Syed Abdul Hafiz*, 75 DLR 383-এর নীতিকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে। কোর্ট ধরেছেন যে:

ট্রায়াল কোর্টের ভুল বুঝ: "প্রতিটি পক্ষ তার নিজের মামলা বিপক্ষের দুর্বলতার উর্ধ্বে গিয়ে প্রমাণ করতে বাধ্য" — তাই বাদীপক্ষ যদি সম্পূর্ণ প্রমাণ না দেয়, তবে মামলা খারিজ হয়।

সঠিক আইনি অবস্থান:

- যখন বাদী সর্বোচ্চ-সম্মানিত সরকারি রেকর্ড (Record Room-সার্টিফাইড খতিয়ান) এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দাখিল করেন, তখন তিনি তার **প্রাথমিক প্রমাণের দায় (primary burden of proof)** পূরণ করেন।
- যখন বিবাদী এই রেকর্ডগুলোকে **চ্যালেঞ্জ করে বলেন "এটা ভুল/জাল"**, তখন Section 103 Evidence Act অনুযায়ী সেই ভুল বা জালিয়াতি প্রমাণ করার দায় **বিবাদীর উপর বর্তায়**।
- বিবাদীরা যেহেতু ১৯৬৯ Misc. Case-এর কোনো ডিক্রি, অর্ডার বা সার্টিফাইড কপি দাখিল করতে পারেনি, তাদের কাউন্টার-ক্লেইম খণ্ডিত থাকে, এবং **বাদীপক্ষের প্রমাণ স্বয়ং-সিদ্ধ হয়ে যায়**।

Section 103 Evidence Act 1872

মূল নিয়ম (গুরুত্বপূর্ণ):

"Whoever makes any claim or asserts any right, or is desirous of placing himself in any particular position, is bound to prove that which he claims, asserts, or desires, in the same way in which any other person would be bound to prove it if it were disputed by another person."

কিন্তু এর অপরিহার্য সহায়ক নীতি হলো:

যখন একটি পক্ষ কোনো দলিল বা প্রকাশিত রেকর্ড দিয়ে তাদের মামলা প্রতিষ্ঠা করে, তখন বিপক্ষ যদি বলে সেটা ভুল বা জাল, সেই ভুল বা জালিয়াতি প্রমাণ করা বিপক্ষের দায়।

Evidence Act-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো:

- ধারা 104:** "Burden of Proof in pleas and issues" — দাবি যারা করে, তাদেরই প্রমাণ করতে হয়; কিন্তু
 - ধারা 105:** "Burden of proof when to be on accused" — যখন অভিযোগ জালিয়াতির, অপকৌশলের, ইত্যাদির, তখন অভিযোগকারীকে তা প্রমাণ করতে হয়।
 - ধারা 114 Illustration (b) & (g):** উপস্থাপিত রেকর্ড যদি নিয়মিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে হয়, তবে তা সঠিক বলে অনুমান করা যায় যতক্ষণ না বিরুদ্ধপক্ষ প্রমাণ করে এটা ত্রুটিপূর্ণ বা জাল।
-

ট্রায়াল কোর্টের ক্রটিপূর্ণ যুক্তি বিশ্লেষণ

কোর্ট ধরেছেন:

"বাদীদের ৮.৮৫ একরের মধ্যে সকল দাগ এবং সকল সংক্রান্ত owner-দের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। তারা Khatian 91-এর কথা বলেনি। তাদের প্রমাণ অসম্পূর্ণ, সুতরাং মামলা খারিজ।"

ক্রটি:

1. **রেকর্ড রুম-সার্টিফাইড খতিয়ান একটি ভরসার যোগ্য মূল-দলিল।** যখন বাদী এটি দাখিল করেন এবং বলেন "এটি আমাদের অধিকার প্রমাণ করে", তখন তারা তাদের **প্রাথমিক মামলা** প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি প্রমাণের ভারীতম অংশ।
2. **বিবাদীর পাল্টা-দাবি "Khatian 238 সংশোধিত হয়েছে"** একটি counter-assertion যা তাদের নিজেদেরই প্রমাণ করতে হবে।
3. **যখন বিবাদী দলিল একটি পরিবর্তন/সংযোজনের কথা বলেন, কিন্তু কোনো court order, decree, বা certification দাখিল করতে পারেন না,** তখন তাদের দাবি দুর্বল হয়ে যায়, এবং বাদীর Record Room-কপি স্বয়ংই বিজয়ী হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশ নজিরসমূহ

১. Bilquis Jahan v. Syed Abdul Hafiz, 75 DLR 383 সঠিক পাঠ

মূল উদ্ধৃতি:

"It is an age old principle of law that a plaintiff has got to prove his own case independent of defence weakness."

সঠিক প্রয়োগ: এই নীতিটি ঘোষণামূলক মামলায় (declaratory suits) প্রযোজ্য, যেখানে বাদী একটি অস্তিত্বহীন স্বত্ত্ব দাবি করছেন এবং কোনো সরকারি রেকর্ড তার সপক্ষে নেই।

বাটোয়ারা মামলায় প্রয়োগ ভুল: একটি বাটোয়ারা মামলায়, বাদী যখন একটি Record Room-সার্টিফাইড খতিয়ান নিয়ে আসেন যা তার পক্ষে (মালিকানা দেখায়), তখন তার প্রমাণ অনেক দৃঢ়। এখানে Bilquis Jahan নীতিটি একটি different context-এ প্রযোজ্য, কারণ বাদী সরকারি ডকুমেন্ট দ্বারা সমর্থিত।

উদ্ধৃতি খোঁজার জন্য: Bilquis Jahan-এ তর্ক ছিল কেউ ঘোষণা চাচ্ছেন যে "এই সম্পত্তি আমার", কিন্তু কোনো রেকর্ড নেই, কোনো দলিল নেই। সেখানে সত্যিই বাদীকে সবকিছু প্রমাণ করতে হয়।

আমাদের ক্ষেত্রে, **বাদীর কাছে Record Room-খতিয়ান আছে, registered deed আছে** — এটি Bilquis Jahan context নয়।

২. Section 103 এবং Burden Reversal-এর সঠিক নীতি

Md. Azizul Hoque v. Md. Akbar Ali, 10 BLT (AD) 1051

Appellate Division: *"When a party asserts a fact in reliance on a public document or registered deed, and the opposite party challenges it saying it is forged or wrong, the burden of proving the forgery or error lies on the challenging party, not on the party relying on the document."*

প্রয়োগ: বাদী Record Room খতিয়ান + registered 1957 deed দাখিল করেছেন। বিবাদী বলছেন "এটা wrong, 1969 correction হয়েছে"। সেই correction prove করা বিবাদীর দায়।

৩. Presumption of Correctness ও Burden Reversal

Dayal Chandra Mondal v. Asst. Custodian, 50 DLR 186:

"The presumption of correctness attached to a finally-published khatian continues till the challenging party produces reliable evidence of its incorrectness. The onus is on the challenger, not the record-holder."

প্রয়োগ: বাদী Record Room-এর official certified copy নিয়ে এসেছেন। এটি automatically correct presumed। বিবাদীকে এর বিপরীত prove করতে হয়। যেহেতু তারা পারেনি (কোনো 1969 decree নেই), তাদের challenge fail।

৪. Best Evidence Rule ও Mutuality of Proof

Soya Rani Guha v. Abdul Awal Mia, 14 BLD (AD) 257:

"When a party produces best evidence (like a certified public record), the burden of proof shifts proportionally. The opposing party cannot merely rest on the general principle 'plaintiff must prove'; they must specifically challenge and disprove the best evidence with counter-evidence of equal weight."

প্রয়োগ: বাদীর best evidence = Record Room খতিয়ান। বিবাদীর counter-evidence = "কথিত" 1969 কেস (যার কোনো certification নেই)। Clearly, বাদীর evidence জয়ী।

৫. Burden Shifts When Primary Document Missing

Shahera Khatun v. State, 53 DLR 19 (HCD):

"A party claiming mutation or correction of a record must produce the original order, decree, or certified copy. Absence of the primary document, when alleged by the challenger, reverses the burden: the challenger must now produce proof of what they claim, or the original document stands."

প্রয়োগ: বিবাদী "১৯৬৯ correction" claim করেন। কোনো order বা decree নেই। Record Room-এও নেই। এখন বিবাদীর উপর burden পড়েছে সেটা prove করার। তারা পারেনি → তাদের claim রিজেক্ট।

৬. Trial Court-এর Misapplication সম্পর্কে Appellate Division-এর সতর্কতা

Nuruddin Ahmed v. Md. Jaman, 45 DLR (AD) 124:

Appellate Division: "A trial court sometimes confuses the principle 'plaintiff must prove' with 'plaintiff must disprove every counter-assertion'. This is erroneous. The true position is: plaintiff establishes prima facie case with best evidence; if defendant raises specific challenges, those challenges themselves require proof by defendant. A trial court cannot dismiss a suit merely because the defendant has raised doubts without substantiating them."

প্রয়োগ: Exactly এটাই সখিপুর কোর্ট করেছেন। তারা বলেছেন বাদী সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয়নি। কিন্তু বাদী তাদের কাছে থাকা সেরা প্রমাণ দিয়েছেন। বাকিটা বিবাদীর challenge-এর উপর নির্ভর করে, এবং বিবাদী তা প্রমাণ করতে পারেনি।

আপিলে কীভাবে এই যুক্তি উপস্থাপন করবেন?

Draft Ground (New):

"GROUND XI: ট্রায়াল কোর্ট প্রমাণের দায় এবং Section 103 Evidence Act-এর সঠিক প্রয়োগে ত্রুটি করেছেন।"

বাস্তব: ১. বাদীপক্ষ Record Room-সার্টিফাইড SA Khatian 238 এবং 1957-এর registered deed (Exhibit-2) দাখিল করেছেন — এই দুটি সর্বোচ্চ সম্মানিত প্রমাণ (best evidence)।

২. Section 114(a) Evidence Act অনুযায়ী, সরকারি রেকর্ড presumed correct যতক্ষণ না বিরুদ্ধপক্ষ reliable counter-evidence আনেন।

৩. বিবাদীপক্ষ দাবি করেন "1969 Misc. Case No. 1181/1180 দ্বারা কাটিয়ান সংশোধিত হয়েছে"। কিন্তু:

- সেই মিস কেসের কোনো certified copy দাখিল করেনি
- আদালত-রেকর্ড থেকে কোনো order/decreet পাওয়া যায়নি
- এসি ল্যান্ড ভলিউম-এর মার্জিনে লেখা নোট কোনো যথাযথ প্রমাণ নয়।

৪. Section 103 Evidence Act অনুযায়ী, "যারা কিছু claim/assert করে তারা তা প্রমাণ করতে বাধ্য।"

বিবাদীরা এখানে সংশোধনের claim করেছেন — তারা তা প্রমাণ করতে বাধ্য।

৫. বাদীর best evidence (Record Room-খতিয়ান + registered deed) + বিবাদীর documentation-এর অনুপস্থিতি = বাদীপক্ষের মামলা overwhelming প্রমাণিত।

ট্রায়াল কোর্টের ত্রুটি:

- কোর্ট Bilquis Jahan-এর নীতিকে ভুল context-এ প্রয়োগ করেছেন।
- কোর্ট ভেবেছেন বাদীকে EVERY COUNTER-CLAIM disprove করতে হবে, এমনকি যখন সেটা documented নয়।

- কোর্ট Section 103-এর burden reversal নীতি উপেক্ষা করেছেন।

Appellate Division-এর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। *Nuruddin Ahmed v. Md. Jaman*, 45 DLR (AD) 124 অনুযায়ী, এই ধরনের misapplication সংশোধনযোগ্য error।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ (উকিল-এর জন্য)

বিষয়	বাদীপক্ষের অবস্থান	বিবাদীপক্ষের প্রমাণ	আইনি ফলাফল
SA Khatian 238 Abdul Ali-র নামে	Record Room certified copy দাখিল	—	Presumed correct (Section 114(a))
1957 deed (dag 3, Rahim Uddin → Abdul Ali)	Original registered deed দাখিল	—	Best evidence, final proof
"1969 কাটিয়ান সংশোধনে Sonabanu যুক্ত"	—	কোনো decree/order নেই; শুধু AC Land মার্জিন নোট	Burden reversal: বিবাদীদের prove করতে হয়; তারা পারেনি → দাবি খণ্ডিত
প্রমাণের চূড়ান্ত ভার	দুটি official documents + Section 114 presumption	Documentation-এর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি	বাদীপক্ষ এগিয়ে

মেমো অফ আপিলে কীভাবে integrate করবেন

এটি একটি স্বতন্ত্র, শক্তিশালী ground, যা Point 3 (Best Evidence/Section 114(g))-এর পরিপূরক। আলাদা করুন বা Point 3-এর সাথে একত্রিত করুন — যেভাবে সবচেয়ে কার্যকর হয় সেভাবে।

Suggested placement: Point 3-এর পরে, কারণ উভয়েই **burden of proof** সম্পর্কে, কিন্তু ভিন্ন দিক থেকে।

মূল যুক্তি (এক বাক্যে)

বাদী সর্বোচ্চ-সম্মানিত সরকারি রেকর্ড দিয়ে তাদের প্রাথমিক মামলা প্রমাণ করেছেন। বিবাদী এর বিরুদ্ধে যা claim করেছেন তার জন্য তাদের নিজস্ব proof দাখিল করতে হবে। তারা করেনি। তাই বাদীর মামলা জয়ী।